



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de contrato ("Contrato"), na melhor forma do Direito, por estarem de acordo com todas as cláusulas que se seguem, tendo por partes:

- A. **EFCAZ TECNOLOGIA LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.872.613/0001-70, com sede à Rua 25 de Dezembro, 2071, Bairro Monte Castelo, CEP 79010-220, Campo Grande - MS, doravante denominada "LICENCIANTE"; e,
- B. **Sabará Químicos e Ingredientes S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.884.672.0005-10 e Inscrição Estadual nº. 606.075.959.113, com sede na AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 878, CEP 13.457-190, por seus representantes legais signatários infra-assinados, doravante denominado "LICENCIADO".

LICENCIADO e LICENCIANTE doravante referidas, individual e indistintamente, como "Parte" e, em conjunto, como "Partes".

São partes integrantes do presente contrato:

- a) A Proposta Comercial previamente enviada ao LICENCIADO, denominada no presente instrumento como "Anexo A".

1. Do Objeto

1.1. Prestação de serviços

Sob os termos e condições adiante, a LICENCIANTE prestará ao LICENCIADO os serviços previstos no uso da plataforma EFCAZ (ou simplesmente "SOFTWARE"), nos termos do plano previamente acordado, conforme Proposta Comercial do Sistema e RFP, as quais farão parte integrante e indissociável do presente instrumento. Além disso, os serviços compreenderão:



- a) Forma e Limites de Utilização: o SOFTWARE será disponibilizado ao LICENCIADO por meio de acesso remoto ao servidor da LICENCIANTE, com observância de todos os termos gerais e condições de uso estabelecidos na cláusula 16 do presente contrato.
- b) O LICENCIADO tem ciência de que os serviços contratados são exatamente aqueles previstos neste Contrato, não estando a LICENCIANTE obrigada a fornecer qualquer funcionalidade, melhoria ou recurso incorporado ao Sistema após a assinatura deste Contrato, exceto pelas melhorias já acordadas na Proposta Comercial e na RFP além de novas versões do SOFTWARE, e na homologação do programa pelo LICENCIADO. Customizações poderão ser contratadas pelo LICENCIADO, mediante custo adicional a ser apresentado pela LICENCIANTE e assinatura de termo aditivo para esta finalidade.
- c) Em caso de nova funcionalidade, módulo ou recurso incorporado ao Sistema, o LICENCIADO poderá adquiri-la através do contato com nosso comercial, comercial@efcaz.com.br, estando a LICENCIANTE autorizada a cobrar pela atualização do serviços a partir do mês seguinte. Na hipótese de o LICENCIADO reduzir ou simplificar os serviços anteriormente contratados, não haverá reembolso dos valores já pagos.
- d) Caso ultrapassado o número de fornecedores cadastrados, o sistema não bloqueará a inclusão de novos fornecedores por parte do LICENCIADO. Contudo, a LICENCIANTE entrará em contato com o LICENCIADO para aquisição de pacotes adicionais descritos na proposta comercial (ANEXO A)
- e) No caso de eventual aquisição de pacotes adicionais ou alteração do plano inicialmente contratado, os respectivos valores serão cobrados pela LICENCIANTE no mês subsequente ao da alteração realizada, considerando os valores indicados no ANEXO A.

1.2. Prestação de serviços de Implementação e Consultoria

O LICENCIADO, além dos serviços previstos no item 1.1., poderá contratar os serviços de Implementação adicionais, que abrangem o treinamento sobre o uso e configuração do Sistema, e serviços de Consultoria, com escopo a ser negociado em proposta específica.

- a) Os serviços de Implementação adicionais serão discriminados em Proposta Comercial enviada pela LICENCIANTE em conjunto com o Contrato de Serviço e da Proposta Comercial do Sistema, as quais, sendo aceitas pelo LICENCIADO, farão parte integrante deste Contrato.

TMS

RP

S

AWJ

RP



b) Para contratar os serviços de Consultoria, além do já contratado conforme ANEXO A, previstos nesta cláusula, o LICENCIADO deverá enviar um e-mail para nosso comercial comercial@efcaz.com.br, e solicitar uma Proposta Comercial que será gerada, e que, sendo aceita pelo LICENCIADO, fará parte integrante deste Contrato.

c) Os serviços de Implementação adicionais e de Consultoria serão cobrados em conformidade com a respectiva Proposta Comercial mencionada nos itens anteriores e de acordo com o pacote escolhido no momento da contratação. Na hipótese de o LICENCIADO optar por contratar os serviços aqui previstos com base na previsão de número de horas técnicas, estas, quando não utilizadas em sua totalidade, não serão restituídas e não poderão ser utilizadas em contratações futuras desta natureza ou mesmo para os serviços previstos na cláusula 1.1., salvo quando houver o dimensionamento comprovadamente inadequado pela LICENCIANTE.

1.3. Contratação de serviços específicos

O LICENCIADO poderá, ainda, contratar serviços específicos de criação de serviços de integração ou migração de dados, dentre outros. O LICENCIADO deverá solicitar orçamento específico à LICENCIANTE através do e-mail comercial@efcaz.com.br, com as informações necessárias sobre os serviços específicos. A contratação de tais serviços será efetuada mediante formalização de documento específico com valores e cronograma, os quais não fazem parte deste Contrato. Porém, uma vez contratados pelo LICENCIADO, a inclusão de tais serviços deverá ser formalizada mediante termo aditivo de contrato assinado pelas partes.

2. Da Propriedade Intelectual

2.1. O LICENCIADO não adquire, pelo presente instrumento ou pela utilização do SOFTWARE, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, desenhos, marcas, direitos autorais ou quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, bem como todo o conteúdo disponibilizado no Site, incluindo, mas não se limitando a textos, gráficos, imagens, logotipos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações, softwares e qualquer outro material, sobre ou relacionados ao SOFTWARE ou nenhuma parte dele, salvo conteúdo que o LICENCIADO, seus fornecedores, gestores e avaliadores incluírem. O LICENCIADO também não adquire nenhum direito sobre ou relacionado ao SOFTWARE ou qualquer componente dele, além dos direitos expressamente licenciados ao LICENCIADO sob o presente Contrato ou em qualquer outro contrato mutuamente acordado por escrito entre o LICENCIADO e a LICENCIANTE. Quaisquer direitos não expressamente concedidos sob o presente instrumento são reservados.



2.2. Também será de propriedade exclusiva da LICENCIANTE ou está devidamente licenciado, todo o conteúdo disponibilizado pela LICENCIANTE no Site, incluindo, mas não se limitando a textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações, softwares e qualquer outro material inserido pela mesma.

2.3. A LICENCIANTE declara e garante que é titular dos direitos autorais sobre o(s) Software(s) que será(ão) utilizado(s) para a execução deste contrato, garantindo que a sua utilização não infringe quaisquer direitos de propriedade industrial ou intelectual de terceiros. A LICENCIANTE compromete-se, a qualquer tempo, a indenizar integralmente, defender, inclusive em juízo, e isentar integralmente o LICENCIADO, seus representantes e empregados, de todas e quaisquer reivindicações, ações e despesas, inclusive honorários advocatícios, decorrentes de violação ou infração, pela LICENCIANTE e/ou por eventuais subcontratados, de quaisquer patentes, direitos autorais, marcas registradas, informações sigilosas, ou outros direitos de terceiros, relativos inclusive ao programa(s) de computador objeto deste contrato. A LICENCIANTE ressarcirá o LICENCIADO e/ou terceiros, inclusive, de eventuais prejuízos por estes suportados em decorrência de eventual inobservância dessa garantia.

3. Das Declarações do Licenciado

3.1. O LICENCIADO declara ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, constituindo este instrumento o acordo completo entre as partes. Declara, ainda, ter lido, compreendido e aceito todos os seus termos e condições.

3.2. O LICENCIADO declara ainda estar ciente da cláusula 16 deste contrato, consentindo livre e expressamente às ações de coleta, uso, armazenamento e tratamento das referidas informações e dados.

3.3. O LICENCIADO declara estar ciente de que as operações que correspondam à aceitação do presente Contrato, de determinadas condições e opções, bem como eventual rescisão do presente instrumento e demais alterações, serão registradas nos bancos de dados da LICENCIANTE, juntamente com a data e hora em que foram realizadas pelo LICENCIADO, podendo tais informações serem utilizadas como prova pelas partes, independentemente do cumprimento de qualquer outra formalidade.

3.4. O LICENCIADO declara que está ciente de que em qualquer hipótese, deve atender rigorosamente a legislação, especialmente no que se refere às suas obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, seja de natureza principal ou acessória, bem como quaisquer outras.

3.5. O LICENCIADO declara que está ciente que a LICENCIANTE não será responsável, sob qualquer hipótese, pelas informações enviadas pelo seus FORNECEDORES.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



3.6. O LICENCIADO declara ainda que está ciente de que para usufruir, de algumas das funcionalidades do SOFTWARE, em especial, dos serviços de integração com órgãos emissores, deverá disponibilizar à LICENCIANTE as INFORMAÇÕES DE CNPJ DOS FORNECEDORES para que o SOFTWARE, de maneira automatizada, colete informações diretamente nos sites e/ou outros meios virtuais disponibilizados pelas instituições públicas, com as quais mantenha relacionamento, agindo a LICENCIANTE, neste caso, como representante e mandatária do LICENCIADO nestes atos.

4. Da Licença de Uso do Software

Sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos, este Contrato concede ao LICENCIADO uma licença revogável, não exclusiva e intransferível para uso do SOFTWARE. O LICENCIADO não poderá utilizar e nem permitir que o SOFTWARE seja utilizado para outra finalidade que não seja o processamento de suas informações ou de pessoas jurídicas indicadas pelo LICENCIADO no ato do cadastramento. Esta licença não implica a capacidade de acessar outros softwares além daqueles originalmente localizados no SOFTWARE. Em nenhuma hipótese o LICENCIADO terá acesso ao código fonte do SOFTWARE ora licenciado, por este se tratar de propriedade intelectual da LICENCIANTE.

5. Das Restrições

Em hipótese alguma é permitido ao LICENCIADO ou a terceiros, de forma geral:

Copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o SOFTWARE objeto deste Contrato, assim como seus módulos, partes, manuais ou quaisquer informações a ele relativas;

Retirar ou alterar, total ou parcialmente, os avisos de reserva de direito existente no SOFTWARE e na documentação;

Praticar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do SOFTWARE.

6. Do Prazo

6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura. O acesso ao sistema, entretanto, será disponibilizado apenas quando da confirmação da quitação da primeira parcela do contrato, garantido, a partir daí, o prazo total da prestação do serviço, pelo prazo total previsto neste contrato.

6.2. Caso nenhuma das partes notifique a outra, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do período de vigência deste Contrato, este contrato será automaticamente renovado por mais 12 meses.

DAS

RP

8



zawj

15

6.3. Nossos serviços são pré-pagos, salvo negociação específica prevista em proposta.

7. Da Remuneração, Forma de Pagamento e Alteração do Plano

7.1. O LICENCIADO deverá pagar à LICENCIANTE o valor do plano de licenciamento escolhido, conforme indicado na Proposta Comercial do presente contrato, a qual será atualizada anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM-FGV, ou no caso de extinção deste, de outro índice oficial que venha a substituí-lo.

7.2. No decorrer da vigência do presente instrumento, o plano escolhido pelo LICENCIADO somente poderá ser alterado na hipótese de solicitação, pelo próprio LICENCIADO, de alteração do plano inicialmente contratado, o que fará com que os valores sejam devidamente alterados de acordo com o novo plano escolhido.

8. Da Inobservância aos termos do presente contrato

8.1. A falta de pagamento de quaisquer valores nas respectivas datas de vencimento não acarretará a rescisão automática do Contrato, mas causará a suspensão temporária do acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, mediante notificação protocolada na área contratante e prazo de 10 (dez) dias corridos para resolução da pendência financeira. O acesso ao SOFTWARE somente será restabelecido após a identificação pela LICENCIANTE do pagamento integral de todos os valores devidos enquanto o mesmo esteve suspenso. A identificação poderá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após a data de pagamento pelo LICENCIADO.

8.2. Os documentos de cobrança relativos ao Contrato em questão deverão ser apresentados pela LICENCIANTE ao LICENCIADO, devendo ser dirigida à área de Fiscal, através dos e-mails nfe-sbo@gruposabara.com, lancamentossbo@gruposabara.com, contasapagar@gruposabara.com ou alex@gruposabara.com. Estes documentos devem ser apresentados com 28 dias do vencimento

8.3. Caso o LICENCIADO não resolva a pendência financeira no prazo de 90 (noventa) dias contados do vencimento do valor não pago, a LICENCIANTE, mediante notificação protocolada à área contratante do LICENCIADO se reserva o direito de rescindir o presente Contrato, mas fornecerá as informações da base de dados dos fornecedores cadastrados no SOFTWARE e apagará de forma definitiva e irrecuperável todas as informações do LICENCIADO que porventura estejam armazenadas no SOFTWARE.

8.4. Os valores devidos e não pagos tempestivamente, sejam referentes aos serviços em si ou referentes aos serviços de Implementação e Consultoria, inclusive da primeira parcela antes da liberação do acesso ao Sistema, ficarão sujeitos à correção monetária de acordo com a variação do Índice Geral de Preços – Mercado da Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”), entre a data de vencimento e a data do efetivo pagamento, bem como multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um

DAS

DP

S



AWJ

por cento) ao mês, sem prejuízo de qualquer outro direito da LICENCIANTE sob este Contrato, especialmente o de suspender ou bloquear, após 10 (dez) dias de inadimplemento, mediante aviso prévio protocolado, o acesso ao Sistema.

8.5. Os valores dos planos de licenciamento estabelecidos no ato do licenciamento do SOFTWARE serão atualizados anualmente pelo IGPM-FGV acumulado no período, ou no caso de extinção deste, de outro índice oficial que venha a substituí-lo.

9. Da Restituição das Informações

9.1. Suspenso o acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, a LICENCIANTE manterá as informações do LICENCIADO armazenadas no SOFTWARE pelo período de 6 (seis) meses, contados da suspensão de acesso. Durante este período, a LICENCIANTE tornará as informações do LICENCIADO disponíveis para serem extraídas do SOFTWARE em formato ".csv" ou em formato indicado pelo LICENCIADO, necessário para extrair todas as informações inseridas no SOFTWARE.

9.2. Conforme descrito na cláusula acima, passado o prazo de 6 (seis) meses da suspensão do acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, todas as INFORMAÇÕES do LICENCIADO, incluindo as INFORMAÇÕES PESSOAIS, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, em poder da LICENCIANTE serão excluídos permanentemente do banco de dados da LICENCIANTE, independentemente de terem sido extraídas ou não pelo LICENCIADO.

9.3. Não obstante o disposto acima, as informações referentes à data e hora de acesso e ao endereço de protocolo de internet utilizado pelo LICENCIADO para acessar o Site e o SOFTWARE permanecerão armazenadas pela LICENCIANTE por 6 (seis) meses a contar da data de cada acesso realizado, independentemente do término da relação jurídica e comercial entre a LICENCIANTE e o LICENCIADO, em cumprimento ao disposto no Artigo 15 da Lei nº 12.965/2014, podendo ser armazenados por um período maior de tempo mediante ordem judicial.

10. Das Obrigações do Licenciado

10.1. Obriga-se o LICENCIADO a:

- Manter pessoal treinado para a operação do SOFTWARE e para a comunicação com a LICENCIANTE e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o SOFTWARE, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos;
- Manter, às suas expensas, linha de telecomunicação, modem, software de comunicação, endereço de correio eletrônico e outros recursos necessários à comunicação com a LICENCIANTE;

TMS

RP

8

AWJ

15



- Responder pelas INFORMAÇÕES inseridas, tanto por seus operadores quanto por seus fornecedores, no SOFTWARE, pelo cadastramento, permissões, senhas e modo de utilização de seus usuários. A LICENCIANTE em hipótese alguma será responsável pelo conteúdo (INFORMAÇÕES, senhas, cópias de informações, etc.) incluído no SOFTWARE, não sendo, portanto, estas INFORMAÇÕES revisadas em momento algum. A responsabilidade pelas INFORMAÇÕES inseridas no SOFTWARE é sempre do LICENCIADO;
- Certificar-se de que não está proibido por determinação legal e/ou contratual de passar INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES, bem como quaisquer outros dados à LICENCIANTE, necessários para a execução do serviço oferecido por este Contrato;
- Não utilizar o SOFTWARE de qualquer forma que possa implicar em ato ilícito, infração, violação de direitos ou danos à LICENCIANTE ou terceiros, incluindo, mas não se limitando ao uso para invasão de dispositivo informático com o objetivo de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem a autorização expressa do titular de tais dados ou do dispositivo ou servidor nos quais estes estejam armazenados;
- Não publicar, enviar ou transmitir qualquer arquivo que contenha vírus, worms, cavalos de tróia ou qualquer outro programa que possa contaminar, destruir ou interferir no bom funcionamento do SOFTWARE, contudo é sabido entre as partes que o LICENCIADO não possui controle sobre as ações dos fornecedores que utilizarão o SOFTWARE;
- Informar a LICENCIANTE sempre que houver qualquer alteração das INFORMAÇÕES fornecidas à LICENCIANTE e que possam impedir, limitar ou prejudicar o acesso da LICENCIANTE às INFORMAÇÕES necessárias para a execução das funcionalidades ofertadas pelo SOFTWARE;
- Atender rigorosamente a legislação brasileira e toda obrigação legal imposta e/ou decorrente de sua atividade e em razão da utilização deste SOFTWARE.

10.2. Caso o LICENCIADO acredite que seu login e senha de acesso ao SOFTWARE tenham sido roubados ou sejam de conhecimento de outras pessoas, por qualquer razão, o LICENCIADO deverá imediatamente comunicar tal fato à LICENCIANTE, sem prejuízo da alteração da sua senha imediatamente, por meio do SOFTWARE.

11. Das Obrigações do Licenciante

11.1. Obriga-se a LICENCIANTE a:

- A LICENCIANTE garante ao LICENCIADO que o SOFTWARE deverá funcionar regularmente, garantindo a performance e condições adequadas para a utilização pelo LICENCIADO, desde que respeitadas as condições de uso definidas na documentação. Na ocorrência de falhas de programação ("bugs"), a LICENCIANTE obrigará-se a corrigir tais falhas, podendo à seu critério substituir a cópia dos Programas com falhas por cópias corrigidas;

MS

RP

8

AWJ

15



- Fornecer, ato contínuo ao aceite deste Contrato, acesso ao SOFTWARE durante a vigência deste Contrato;
- Suspender o acesso ao SOFTWARE do LICENCIADO que esteja desrespeitando as regras de conteúdo aqui estabelecidas ou as normas legais em vigor;
- Alterar as especificações e/ou características do SOFTWARE licenciados para a melhoria e/ou correções de erros;
- Disponibilizar acesso aos serviços de suporte compreendido de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h30 (horário de Brasília), sem intervalo, via chat (localizado no interior do SOFTWARE), por meio de correio eletrônico (suporte@efcaz.com.br), por telefone para esclarecimento de dúvidas de ordem não técnica diretamente relacionadas ao SOFTWARE (conforme o plano contratado);
- Realizar o backup e garantir o restore de todas as informações inseridas pelo LICENCIADO, seus gestores, avaliadores e fornecedores;
- Manter as INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES PESSOAIS do LICENCIADO, bem como seus registros de acesso, em sigilo, sendo que as referidas INFORMAÇÕES serão armazenadas em ambiente seguro, sendo respeitadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do LICENCIADO, em conformidade com as disposições da Lei nº 12.965/2014;
- As atividades objeto deste contrato serão realizadas sob a responsabilidade exclusiva da LICENCIANTE, que utilizará profissionais qualificados, tecnicamente aptos, habilitados e treinados para atender, com alta qualidade e nível técnico, às especificações e prazos estabelecidos neste contrato, observando as normas especiais e legislação em vigor para atividades dessa natureza, garantindo que as atividades sejam apropriadas, totais, completas e suficientes para obtenção dos objetivos previstos neste contrato.

11.2. A LICENCIANTE assume inteira responsabilidade pela boa realização das atividades, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer ato ou omissão de seus empregados, prepostos envolvidos na execução do contrato, que cause ou venha a causar perdas e/ou danos ao LICENCIADO e/ou a terceiros;

11.3. A LICENCIANTE deve substituir, imediatamente, qualquer empregado ou preposto seu que, a critério do LICENCIADO venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica;

11.4. A LICENCIANTE desde já permite ao LICENCIADO, a qualquer momento, fiscalização do andamento da prestação dos serviços; ressalvando-se que o exercício, ou não, pelo LICENCIADO, do direito de fiscalizar a execução dos serviços não exonera a LICENCIANTE de suas obrigações, nem diminui as suas responsabilidades;

11.5. A LICENCIANTE não poderá ceder nem transferir, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato sem a expressa anuência do LICENCIADO;

DAS

OP

8



AWJ

JP

11.6. A LICENCIANTE obriga-se a não se valer deste contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia ou caução, nem a utilizar os direitos de crédito a serem auferidos no cumprimento deste contrato em quaisquer operações de desconto bancário, junto a "factorings" ou a terceiros, exceto com a expressa e prévia autorização do LICENCIADO.

12. Da Isenção de Responsabilidade da Licenciante

12.1. A LICENCIANTE não se responsabiliza:

- Por falha de operação, operação por pessoas não autorizadas ou qualquer outra causa em que não exista culpa da LICENCIANTE, desde que devidamente comprovada;
- Por caso de circunstâncias de indisponibilidade que resultem (i) de uma interrupção do fornecimento de energia elétrica ou paradas emergenciais não superiores a 2 (duas) horas ou que ocorram no período das 24h às 6h (horário de Brasília), inclusive casos de força maior;
- (iii) que resultem de quaisquer atos ou omissões do LICENCIADO; (iv) resultem do equipamento, software ou outras tecnologias que o LICENCIADO usar que impeçam o acesso regular do SOFTWARE;
- Pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo SOFTWARE, que estiverem em consonância com dados prestados pelo LICENCIADO;
- Por problemas definidos como "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo Art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente comprovados;
- Por danos causados a terceiros, que não tenham sido praticados por sua culpa, negligência ou imperícia, bem como de seus prepostos, em razão de conteúdo existente no SOFTWARE;
- Por revisar as Informações Cadastrais e Certidões fornecidas pelo LICENCIADO obtidas junto aos sites e/ou meios virtuais dos órgãos emissores, seja quanto à legalidade ou ameaça de violação em função do fornecimento destas informações;
- Por eventuais infrações legais cometidas pelo LICENCIADO, de ordem fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária, criminal, ou qualquer outra;
- Pela geração e envio de obrigações fiscais acessórias, cabendo este procedimento somente ao LICENCIADO.

12.2. As partes adotam as medidas de segurança adequadas de acordo com os padrões de mercado para a proteção das INFORMAÇÕES armazenadas no SOFTWARE, assim como para o acesso às INFORMAÇÕES. Contudo, as partes reconhecem que nenhum sistema, servidor ou software está absolutamente imune a ataques e/ou invasões de hackers e outros agentes maliciosos, não sendo quaisquer das partes responsável por qualquer exclusão, obtenção, utilização ou divulgação não autorizada de INFORMAÇÕES resultantes de ataques que a LICENCIANTE não poderia razoavelmente evitar por meio dos referidos padrões de segurança.



13. Da Retomada dos Softwares

A LICENCIANTE se reserva o direito de suspender após notificação protocolada o acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE nos casos em que o LICENCIADO usar o SOFTWARE de forma diversa daquela estipulada no presente instrumento.

14. Das Garantias Limitadas

14.1. Na extensão máxima permitida pela lei em vigor, o SOFTWARE é fornecido no estado em que se encontra.

14.2. A LICENCIANTE garante que as funções contidas no SOFTWARE atendam às necessidades do LICENCIADO, de acordo com o previsto na Proposta Comercial e na RFP. Todavia, não garante que o SOFTWARE seja compatível ou funcione com qualquer SOFTWARE, aplicações ou serviços de terceiros.

14.3. Além disso, o LICENCIADO reconhece que o SOFTWARE não deve ser utilizado ou não é adequado para ser utilizado em situações ou ambientes que possam levar à morte, danos pessoais, ou danos físicos ou ambientais graves, incluindo, mas não se limitando, à operação de instalações nucleares, sistemas de navegação ou de comunicação aérea, controle de tráfego aéreo, sistemas de suporte vital ou de armas.

15. Da Limitação de Responsabilidade

Em nenhum caso a LICENCIANTE será responsável por:

- (i) Sinistros de qualquer natureza, tais como: acidentes, incêndios, inundações, água, vento, raios, transporte e roubo.
- (ii) Negligência ou uso inadequado do SOFTWARE pelo LICENCIADO, devidamente comprovados.
- (iii) Uso do SOFTWARE para fins diversos do estabelecido neste instrumento.

16. Do Consentimento Livre, Expresso e Informado para Acesso a Informações Confidenciais e Dados Pessoais

16.1. O LICENCIADO, ao aceitar utilizar o SOFTWARE, além de aceitar integralmente este "Contrato", também consente, livre e expressamente, que a LICENCIANTE colete, use, armazene e faça o tratamento de suas INFORMAÇÕES, limitando-a apenas e tão somente a fazê-lo de acordo e nos limites autorizados para a prestação de serviços prevista no presente instrumento.

TMS

RP

8

AWJ

15



Para tanto, o LICENCIADO consente, livre e expressamente, em fornecer os dados que permitam o acesso às INFORMAÇÕES necessárias para que o SOFTWARE execute todas as funções para as quais foi projetado.

16.2. Ainda, o LICENCIADO declara e reconhece que para a prestação dos serviços e funcionalidades de integração de dados cadastrais/certidões dos fornecedores, a LICENCIANTE acessa INFORMAÇÕES diretamente no site e/ou outros meios virtuais das instituições emissoras, sem fazer qualquer emulação de medidas de segurança, utilizando-se apenas das INFORMAÇÕES PESSOAIS, bem como outras eventualmente necessárias, fornecidas pelo LICENCIADO, conforme autorizado.

16.3. O LICENCIADO, por meio deste Contrato e fornecendo o CNPJ dos fornecedores, autoriza e consente expressamente que a LICENCIANTE acesse suas INFORMAÇÕES CADASTRAIS, INFORMAÇÕES FINANCEIRAS e CERTIDÕES na qualidade de mandatária.

16.4. O LICENCIADO consente que, ao acessar o site da LICENCIANTE, esta poderá coletar informações técnicas de navegação, tais como tipo de navegador do computador utilizado para acesso ao site, endereço de protocolo de Internet, páginas visitadas e tempo médio gasto no site. Tais informações poderão ser usadas para orientar o próprio LICENCIADO e melhorar os serviços ofertados.

16.5. O LICENCIADO consente livre e expressamente que suas INFORMAÇÕES poderão ser transferidas a terceiros em decorrência da venda, aquisição, fusão, reorganização societária ou qualquer outra mudança no controle da LICENCIANTE. A LICENCIANTE, contudo, compromete-se, nestes casos, a prévia e expressamente informar o LICENCIADO.

16.6. O LICENCIADO consente livre e expressamente que a LICENCIANTE utilize cookies apenas para controlar a audiência e a navegação em seu site e possibilitar a identificação de serviços segmentados e personalizados ao perfil do LICENCIADO. A LICENCIANTE garante que estas informações coletadas por meio de cookies são estatísticas e não pessoais, bem como que não serão utilizadas para propósitos diversos dos expressamente previstos neste Contrato, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias a fim de evitar o acesso e o uso de tais informações por quaisquer terceiros, sem a devida autorização.

17. Da Rescisão

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

- a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como em caso de pedido de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência de qualquer uma das partes, nos



termos da Lei nº 11.101 de 09/02/2005. No caso de inadimplemento de valores a serem pagos pelo LICENCIADO em favor da LICENCIANTE, nos termos da Cláusula 8 do presente instrumento, que regulamenta formas e prazo de regularização de pendências com suas respectivas consequências para o LICENCIADO, a LICENCIANTE apenas poderá rescindir após decorridos os 90 (noventa) dias previstos na referida cláusula, após envio de notificação protocolada.

- b) por interesse de qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade

18. Das Disposições Legais

18.1. O LICENCIADO não poderá prestar serviços a terceiros utilizando o SOFTWARE da LICENCIANTE sem autorização prévia e expressa da LICENCIANTE. A autorização de uso do SOFTWARE é fornecida por CNPJ e suas filiais.

18.2. Caso o LICENCIADO venha a desenvolver um novo módulo ou produto que caracterize cópia, de todo ou em parte, quer seja do dicionário de dados quer seja do programa, será considerado como parte do SOFTWARE fornecido pela LICENCIANTE, ficando, portanto, sua propriedade incorporada pela LICENCIANTE e seu uso condicionado a estas cláusulas contratuais.

18.3. Este Contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o LICENCIADO possui licença não exclusiva para a utilização do SOFTWARE, sendo-lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigações acordados por este instrumento. Tal limitação, no entanto, não atinge a LICENCIANTE, que poderá, a qualquer tempo, ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações inerentes ao presente Contrato, desde que avise prévia e expressamente o LICENCIADO;

18.4. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste instrumento não implicará em novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá, a qualquer tempo, exigir da outra parte o fiel e cabal cumprimento deste instrumento; Não constitui causa de rescisão contratual o não cumprimento das obrigações aqui assumidas em decorrência de fatos que independem da vontade das partes, tais como os que configuram o caso fortuito ou força maior, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente comprovados;

18.5. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada nula, anulável, inválida ou inoperante, nenhuma outra disposição deste Contrato será afetada como consequência disso e, portanto, as disposições restantes deste Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito como se tal disposição nula, anulável, inválida ou inoperante não estivesse contida neste Contrato;

MS

RD

8

AWJ

15



18.6. O LICENCIADO concorda que a LICENCIANTE somente pode divulgar a celebração deste instrumento para fins comerciais, fazendo menção ao nome e à marca do LICENCIADO em campanhas comerciais, podendo, inclusive, divulgar mensagens enviadas de forma escrita ou oral, por telefone, para uso em sites, jornais, revistas e outras campanhas, enquanto vigorar o presente Contrato, mediante autorização a ser dada por escrito. O LICENCIADO aceita, ainda, receber comunicações via correio eletrônico sobre treinamentos, parcerias e campanhas relacionadas ao SOFTWARE;

18.7. Neste ato, o LICENCIANTE expressamente autoriza o LICENCIADO a colher e utilizar seus dados técnicos e operacionais presentes no SOFTWARE, para fins de estudos e melhorias no SOFTWARE;

18.8. A LICENCIANTE poderá, mediante comunicação prévia protocolada ao LICENCIADO:

- a. Encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, quando referido acesso ou cadastro estiver em violação das condições estabelecidas neste Contrato; mediante aviso protocolado e aceitação formal entre as partes;
- b. Excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas pelo LICENCIADO que não estejam em consonância com as disposições deste Contrato;
- c. Acrescentar, excluir ou modificar o Conteúdo oferecido no site; mediante aviso protocolado e aceitação formal entre as partes no que tange as informações sistêmicas, não incluindo os dados inseridos pelos fornecedores.

18.9. A LICENCIANTE ainda poderá, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou encerrar as atividades do SOFTWARE, mediante comunicação prévia protocolada LICENCIADO, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias úteis, disponibilizando formas e alternativas de extrair do site as informações, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. Fica certo e entendido pelo LICENCIADO que somente a(s) pessoa(s) cadastrada(s) pelo próprio LICENCIADO como administradora(s) de conta poderá(ão) solicitar que as informações do LICENCIADO inseridas no SOFTWARE sejam apagadas. Ainda, o LICENCIADO declara sua ciência de que uma vez apagadas, estas não poderão mais ser recuperadas, ficando a LICENCIANTE isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos decorrentes deste procedimento solicitado pelo LICENCIADO.

19. Do Sigilo

19.1. Todas as informações mantidas entre as partes deverão obedecer ao sigilo absoluto, pelo período de vigência do contrato, sendo que qualquer infração a essa disposição

MS

20

8

AWJ



sujeitará a parte infratora ao pagamento dos prejuízos sofridos pela outra parte, desde que comprovado judicialmente.

19.2. A obrigação de confidencialidade aqui prevista não será aplicável quando as informações forem de conhecimento público e revelado por exigência legal ou ordem judicial expressa.

19.3. As partes obrigam-se a não divulgar a terceiros, outros que não aqueles diretamente vinculados aos serviços, objeto do presente, a celebração e o conteúdo deste contrato, bem como todo e qualquer documento vinculado a ele e as Partes, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra parte, exceto se esta divulgação for necessária por força de lei, regulamentação, medida judicial ou governamental, ou para demonstrar, judicialmente, em qualquer hipótese, direitos das partes.

20. Das Responsabilidades Trabalhista, Tributária e Previdenciária

20.1. Os serviços contratados serão prestados pela LICENCIANTE sem qualquer vínculo de emprego com o LICENCIADO, com independência técnica e sem qualquer subordinação a este.

20.2. A LICENCIANTE, por si e por seus sócios, se responsabiliza, eximindo o LICENCIADO, pelo cumprimento de todas e quaisquer obrigações (inclusive decorrentes de acordos coletivos ou dissídios), despesas, encargos e tributos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, tributários e quaisquer outros, passados, presentes ou futuros, na forma da legislação em vigor, relativos ao cumprimento deste contrato, bem como referentes a todos os seus profissionais, inclusive sócios e empregados.

20.3. A LICENCIANTE ressarcirá todos os ônus, encargos e prejuízos causados ao LICENCIADO, tais como multas, condenações, honorários advocatícios e despesas administrativas e/ou judiciais de qualquer espécie realizadas por este, desde que ocasionados pela LICENCIANTE.

20.4. A LICENCIANTE é a única responsável pelos acidentes de trabalho que vitimem os seus profissionais, obrigando-se a repará-los integralmente.

20.5. A LICENCIANTE se compromete a realizar todas as atividades objeto deste Contrato obrigatória e exclusivamente por seus sócios (nos termos de seus documentos societários) e/ou por seus empregados (em regime de CLT), caso os serviços sejam ou venham a ser prestados nas dependências do LICENCIADO.

21. Da Subcontratação

A LICENCIANTE necessitará de autorização prévia e escrita do LICENCIADO para qualquer tipo de subcontratação que tenha a intenção de realizar para a prestação de qualquer parte das atividades contratadas. A subcontratação não provocará qualquer aumento de preço. A autorização para a

DAS

20

8



AWJ

subcontratação não eximirá a LICENCIANTE da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. A LICENCIANTE fica perante o LICENCIADO, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e aceitação das atividades realizadas pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos eventualmente causados pelos subcontratados. Todos os pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e integral responsabilidade da LICENCIANTE, que deverá indenizar o LICENCIADO por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra o LICENCIADO nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados da LICENCIANTE aplicar-se-ão, mutatis mutandis, aos subcontratados.

22. Do Código de Conduta

A LICENCIANTE declara ter ciência do Código de Conduta do LICENCIADO, que lhe foi enviado por e-mail, e compromete-se a observá-lo e cumpri-lo no que lhe compete.

23. Das Marcas

23.1. As Partes comprometem-se, reciprocamente, a não utilizar as marcas de maneira contrária aos valores morais públicos ou de modo a comprometer ou refletir desfavoravelmente o bom nome, reputação ou imagem da outra.

23.2. A LICENCIANTE obriga-se a não utilizar, em nenhuma hipótese e sob nenhuma circunstância, o nome, a marca, o logotipo e os demais sinais característicos do LICENCIADO e dos produtos e serviços desta, salvo se previamente autorizado por escrito por este.

24. Da Multa Contratual

24.1. A parte que descumprir qualquer cláusula ou condição estabelecida neste contrato, nos casos de multa específica, pagará multa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante da última fatura mensal, tantas vezes quantas tiverem sido cometidas as infrações.

24.2. A multa somente poderá ser aplicada caso a parte infratora não sane o descumprimento após notificação da parte contrária, assinalando a obrigação violada e estabelecendo prazo compatível para o adimplemento, caso em que também será facultado à parte inocente rescindir o contrato, não se aplicando aqui a multa estabelecida na cláusula de rescisão.

24.3. Independentemente da aplicação da multa e da eventual rescisão contratual na forma prevista neste contrato, a parte infratora responderá pelas perdas e danos a que comprovadamente der causa.

MS

RP

S

AWJ

PS



- Fornecer, ato contínuo ao aceite deste Contrato, acesso ao SOFTWARE durante a vigência deste Contrato;
- Suspender o acesso ao SOFTWARE do LICENCIADO que esteja desrespeitando as regras de conteúdo aqui estabelecidas ou as normas legais em vigor;
- Alterar as especificações e/ou características do SOFTWARE licenciados para a melhoria e/ou correções de erros;
- Disponibilizar acesso aos serviços de suporte compreendido de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h30 (horário de Brasília), sem intervalo, via chat (localizado no interior do SOFTWARE), por meio de correio eletrônico (suporte@efcaz.com.br), por telefone para esclarecimento de dúvidas de ordem não técnica diretamente relacionadas ao SOFTWARE (conforme o plano contratado);
- Realizar o backup e garantir o restore de todas as informações inseridas pelo LICENCIADO, seus gestores, avaliadores e fornecedores;
- Manter as INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES PESSOAIS do LICENCIADO, bem como seus registros de acesso, em sigilo, sendo que as referidas INFORMAÇÕES serão armazenadas em ambiente seguro, sendo respeitadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do LICENCIADO, em conformidade com as disposições da Lei nº 12.965/2014;
- As atividades objeto deste contrato serão realizadas sob a responsabilidade exclusiva da LICENCIANTE, que utilizará profissionais qualificados, tecnicamente aptos, habilitados e treinados para atender, com alta qualidade e nível técnico, às especificações e prazos estabelecidos neste contrato, observando as normas especiais e legislação em vigor para atividades dessa natureza, garantindo que as atividades sejam apropriadas, totais, completas e suficientes para obtenção dos objetivos previstos neste contrato.

11.2. A LICENCIANTE assume inteira responsabilidade pela boa realização das atividades, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer ato ou omissão de seus empregados, prepostos envolvidos na execução do contrato, que cause ou venha a causar perdas e/ou danos ao LICENCIADO e/ou a terceiros;

11.3. A LICENCIANTE deve substituir, imediatamente, qualquer empregado ou preposto seu que, a critério do LICENCIADO venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica;

11.4. A LICENCIANTE desde já permite ao LICENCIADO, a qualquer momento, fiscalização do andamento da prestação dos serviços; ressalvando-se que o exercício, ou não, pelo LICENCIADO, do direito de fiscalizar a execução dos serviços não exonera a LICENCIANTE de suas obrigações, nem diminui as suas responsabilidades;

11.5. A LICENCIANTE não poderá ceder nem transferir, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato sem a expressa anuência do LICENCIADO;

DAS

OP

8



AWJ

JP

27.2. Para cálculo do tempo de atendimento e resolução, serão consideradas horas úteis.

27.3. O nível de criticidade será definido de acordo com os critérios do quadro abaixo:

Criticidade	Descrição
Muito alta	Quando há paralização do software, paralização ou problema em funcionalidades, danos significativos, incluindo impacto financeiro, danos a imagem da empresa, infringência de leis e quando o atendimento deve ser mais rápido do que o usual devido ao momento ou contexto em que o incidente ocorreu (período crítico como fechamento da folha ou entrega de obrigações legais)
Alta	Quando há perda de produtividade em atividades consideradas críticas e quando o atendimento deve ser mais rápido do que o usual devido ao momento ou contexto em que o incidente ocorreu (período crítico como fechamento da folha ou entrega de obrigações legais) e quando a perda impacta o cumprimento de obrigações legais. Quaisquer perdas de produtividade de usuários gestores serão consideradas minimamente como alta criticidade.
Média	Quando há perda de funcionalidade que impeçam as atividades realizadas por usuários fornecedores ou avaliadores na utilização da plataforma.
Baixa	Demais solicitações

TMS

RP

S

AWJ

PS



28. Da Lei Aplicável

Este Contrato será regido, interpretado e se sujeitará às leis brasileiras e, o LICENCIADO e a LICENCIANTE desde logo elegem, de forma irrevogável e irretratável, o foro da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, foi lavrado este instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 03 de dezembro de 2025.



Assinado digitalmente na ZapSign por
Renato Pedroso
Data: 10/12/2025 09:02:20.771 (UTC-0300)

LICENCIANTE: EFCAZ TECNOLOGIA LTDA



Assinado digitalmente na ZapSign por
Daniel Nosé Sabará
Data: 09/12/2025 10:10:36.433 (UTC-0300)



Assinado digitalmente na ZapSign por
Alberto Walter Junior
Data: 09/12/2025 18:54:03.614 (UTC-0300)

LICENCIADO: Sabará Químicos e Ingredientes SA

Testemunhas:



Assinado digitalmente na ZapSign por
Vagner de Abreu Barbosa
Data: 10/12/2025 09:05:01.806 (UTC-0300)



Assinado digitalmente na ZapSign por
ALEX VIEIRA GALISCHEs
Data: 10/12/2025 08:56:34.915 (UTC-0300)



Proposta Comercial



Validade da Proposta: aceita em 19/11/2025



Apresentação

Prezado Alex,

Conforme entendimentos mantidos, temos a satisfação de lhe encaminhar, para devida análise, a proposta comercial para o Grupo Sabará

Na certeza de oferecer as melhores condições, seja pela qualidade dos nossos produtos ou pela excelência de nossos serviços, devido à posição de destaque da Efcáz.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre a proposta e enviamos nossos cumprimentos.

10/2025



Premissas Gerais

1. Para todos os módulos consideramos a implantação sem qualquer tipo de customização. Caso seja identificado algum requisito impeditivo, que demande desenvolvimento para ser atendido, este implicará em custos e prazos adicionais. Esse atendimento será alvo de uma nova Proposta Técnico Comercial após a análise de viabilidade que será realizada pela Efcaz.
2. A disponibilização de novas versões dos módulos da solução de Gestão de Fornecedores contratados no escopo desta Proposta Técnico Comercial, está inclusa na prestação dos serviços de manutenção. Na hipótese do cliente desejar ativar alguma nova funcionalidade para algum dos módulos contratados que requeira ajustes ou desenvolvimentos na integração, ou revisão das configurações existentes, a análise detalhada de viabilidade e os custos adicionais serão alvo de nova Proposta Técnico Comercial.
3. Não está prevista a criação de novos relatórios em adição àqueles já disponibilizados atualmente pela solução.
4. O cliente será responsável pela disponibilização da infraestrutura adequada para a realização do treinamento dos usuários multiplicadores.
5. O suporte técnico e operacional será realizado seguindo o processo disponível (via e-mail e chat online).

Disposições Gerais

Validade da Proposta

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias.

Vigência do Contrato

O contrato de prestação de serviços terá vigência mínima de 12 (Doze) meses.

Despesas de Viagem

Os custos de viagens e deslocamento dos funcionários da Efcaz, não estão inclusos nesta proposta. Se tais custos forem necessários à implantação do projeto, os mesmos serão previamente submetidos à aprovação do Cliente e integralmente repassados no momento do faturamento. Faz parte dos custos de viagem os seguintes itens: hospedagem, transporte, estacionamento, alimentação, telefonia e outros custos relacionados.

Índice de Reajuste

Os preços referentes a pagamentos recorrentes (mensalidades) mencionados nesta proposta serão reajustados a cada 12 meses, a partir da data de validade desta proposta, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ocorrida entre o mês anterior à data de validade e o mês anterior ao mês dos reajustes, inclusive.

Impostos

Os preços mencionados incluem os impostos incidentes sobre as respectivas prestações de serviços, a saber: ISS, PIS e COFINS.

Pagamento

- Nosso serviço é na modalidade "pré-pago", onde será emitida a NF com vencimento 28 dias após a assinatura de contrato.
- **Para pagamento Anual terá 10% de desconto do valor total da proposta.**



— Alguns clientes que confiam no nosso trabalho! —



Módulo de Homologação de Fornecedores



Cadastro de fornecedores automatizado com validação e

300 Fornecedores ativos
com enriquecimento de
documentos e certidões
10 usuários

Benefícios e Funcionalidades

- **Portal de Auto cadastro:** Fornecedor se cadastra direto na plataforma, com agilidade na análise;
- **Due Diligence Automatizado:** Validação automática de certidões, reduzindo riscos;
- **Certificado de Fornecedor Homologado:** Apenas fornecedores 100% regulares são aprovados.
- **Gestão de Pendências:** Visão rápida de documentos e impedimentos para ação imediata.
- **Configuração por Ramo de Atividade:** Exigência de documentos por ramo ou categoria de fornecimento.
- **Notificações Inteligentes:** Alertas automáticos sobre prazos e pendências.

Optimização e Agilidade

- Fluxo de Análise e Aprovação Ágil
- Virtualização de Documentos
- Relatórios Detalhados

ESG, financeiro e trabalhista em um clique



**Buscas de
Certidões
Automáticas**
(Resumo)



E

Environmental
(Ambiental)

Focado nas questões **ambientais e de conformidade com as leis ambientais.**



S

Social
(Social)

Envolve questões **trabalhistas e sociais**, como o cumprimento de **direitos trabalhistas e reputação social.**



G

Governance
(Governança)

Relacionado à **conformidade e práticas de governança**, como **fiscalizações, obrigações fiscais e judiciais.**



Financeiro

Focado nas **obrigações com os trabalhadores, como FGTS e certidões trabalhistas**



Trabalhista

Envolve as **obrigações fiscais e financeiras, como débitos federais/estaduais, crédito e solvência.**

AWJ

S

DAJ

OP

VP



Background Check de Fornecedores



Módulo de Avaliação de Auditorias de Fornecedores

AWJ

S

THS

PP

PS



Avaliação de Fornecedores com Automação Total

Benefícios

- **Modelos Personalizáveis:** Avaliações automáticas ou manuais para pré-qualificação, performance e auditorias;
- **Dashboards Interativos:** Gráficos e relatórios dinâmicos com dados em tempo real;
- **Planos de Ação:** Registro e acompanhamento de não conformidades;

Indicadores de Desempenho

- **IQF:** Mede a conformidade conforme os critérios da sua operação;
- **Evolução de Performance:** Acompanhe o desempenho dos fornecedores ao longo do tempo;

Diferenciais

- **Workflow Colaborativo:** Integra áreas para avaliações mais completas;
- **Ranking de Fornecedores:** Classificação por desempenho para decisões estratégicas;
- **Transparência:** Avaliações visíveis aos fornecedores para alinhamento contínuo;

Módulo incluso
no pacote

Módulo de Ocorrências

Gestão de Não Conformidades com Eficiência e Transparência

Benefícios

- **Ocorrências Ilimitadas:** Registre falhas e desvios sempre que necessário
- **Comunicação Direta:** Mensagens e arquivos trocados para agilizar a solução
- **Evidências para Auditoria:** Registros prontos para comprovação e melhorias incluindo anexos, foto e vídeos.

Otimizando Processos

- **Comunicação Centralizada:** Acompanhe todas as ocorrências em um só lugar
- **Acompanhamento em Tempo Real:** Visibilidade instantânea do status e dos planos de ação

Diferenciais/Entregas

- **Fluxo de Ocorrências:** Organize por tipo de problema para facilitar o tratamento
- **Integração com Avaliações e Ações:** Corrija falhas com soluções colaborativas
- **Registro com Responsáveis Atribuídos:** Cada ocorrência com responsável definido
- **Planos de Ação Colaborativos:** Envolve as equipes na solução dos problemas

Módulo incluso
no pacote

awj

PS

DS

8



Módulo Opcional Gestão de Terceiros

Conformidade de terceiros com controle e prevenção de riscos

Benefícios

- **Cadastro Completo** sem limites para documentos e quantidade de vidas;
- **Integração com Catraca:** Integração com catracas para controle de acesso — mediante avaliação técnica;
- **Visibilidade Centralizada** sobre a conformidade de terceiros.

Diferenciais

- **Reprovação Automática** por documentos vencidos;
- **Notificações de Vencimento** automatizadas;
- **Dashboards Gerenciais** para monitoramento em tempo real.

Entregas

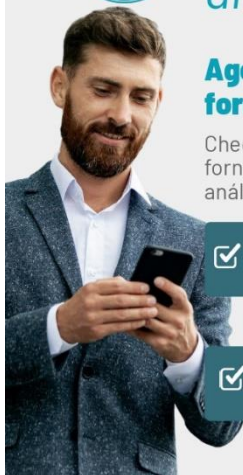
- Cadastro de terceiros, workflow de aprovação e bloqueio automatizado;
- Relatórios de conformidade e suporte contínuo para você e os fornecedores;

**Módulo incluso
no pacote**





Consulta ao Serasa na análise de risco do fornecedor



Agora ficou ainda mais fácil e seguro analisar seus fornecedores!

Chegou mais uma poderosa funcionalidade para complementar a análise e homologação dos fornecedores! Com a consulta ao Serasa sua empresa obtém informações que ajudam na análise de risco financeiro do fornecedor como:



Score de crédito e risco de concessão



Dados completos do quadro societário, incluindo possíveis restrições financeiras dos sócios



Protestos, dívidas ativas e histórico de registros



Protestos, pendências financeiras (PEFIN) e REFIN, falências, cheques sem fundos, dívidas vencidas, ações judiciais e protestos.

Tabela Consulta Serasa com Recorrência



Modelos e Pacotes — adicionais ao investimento

Quantidade de Buscas	Valor (R\$)
10 buscas	→ R\$ 420,60
20 buscas	→ R\$ 650,64
30 buscas	→ R\$ 1.099,99
40 buscas	→ R\$ 1.246,71
50 buscas	→ R\$ 1.541,64
100 buscas	→ R\$ 3.016,26
150 buscas	→ R\$ 3.955,84
200 buscas	→ R\$ 5.764,40
300 buscas	→ R\$ 8.445,52
400 buscas	→ R\$ 10.992,59
500 buscas	→ R\$ 13.405,60
1000 buscas	→ R\$ 26.140,92

Observações Importantes

- Os pacotes de consultas são mensais e são renovados automaticamente a cada virada de mês.
- As buscas não são acumulativas. Ou seja, as consultas não utilizadas dentro do período vigente expiram e não podem ser transferidas para o mês seguinte.
- O valor dos pacotes é adicional ao investimento recorrente já contratado.
- Caso a quantidade de consultas contratada seja ultrapassada, será necessária a aquisição de um novo pacote.

Qual pacote
Atende vocês

Onboarding

Duração até 45 dias

*O Onboarding poderá ser adequado conforme realidade e necessidade de cada cliente

01

Assinatura do Contrato

Processo de formalização da negociação



03

Kick-Off

Passagem de bastão para equipe de Customer Success



02

Implementação

Criação e Parametrização do ambiente



04

Treinamento

4 a 5 sessões com duração de 2h



05

Tira Dúvidas e Próximos Passos



Efcáz

8

AWJ

DAS



Aceite

Em concordância aos termos desta proposta representa o aceite formal das condições comerciais e escopo descritos na mesma, de forma a permitir o prosseguimento das tratativas negociadas, gerando efeitos análogos ao de um contrato preliminar.

Estou de acordo com as condições apresentadas.

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço de Cobrança:

Telefone e E-mail de quem receberá a nota:

Data: ____/____/____

Assinado digitalmente na ZapSign por
ALEX VIEIRA GALISCHES

Data: 10/12/2025 08:56:34.915 (UTC-0300)

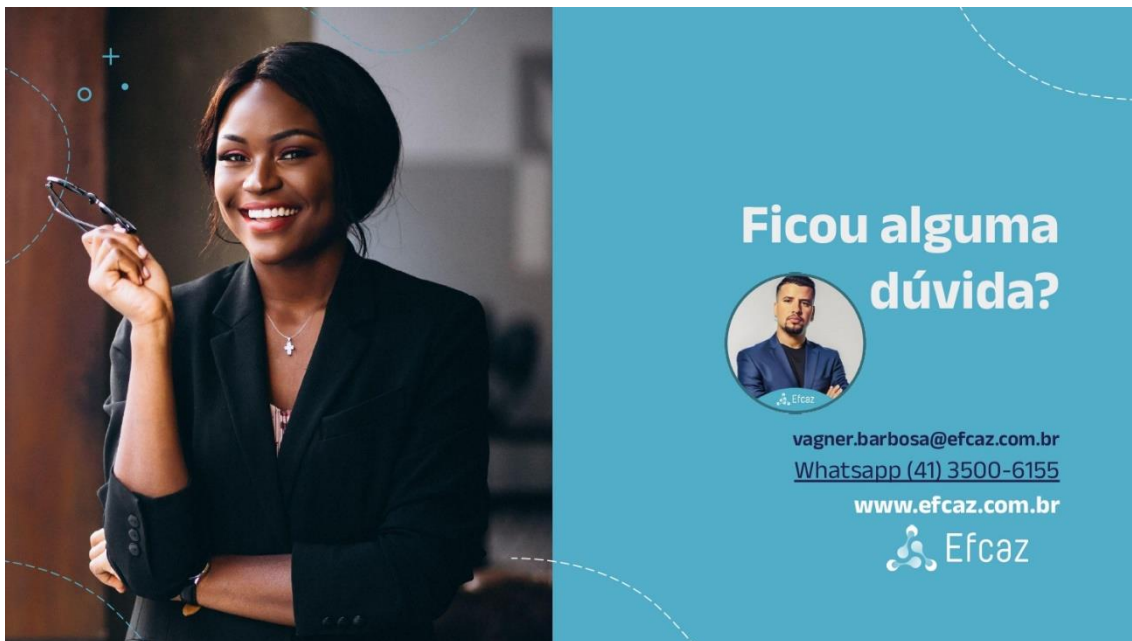


Nome:

Cargo:

Tornamos seu negócio mais ágil e eficaz na hora de realizar transações com sua cadeia de fornecimento, com uma plataforma para Gestão de Fornecedores 100% online.





**Ficou alguma
dúvida?**



vagner.barbosa@efcaz.com.br
Whatsapp (41) 3500-6155
www.efcaz.com.br



AWJ

S

THS

RP

VB



Proposta Comercial



Validade da Proposta: aceita em 19/11/2025



Apresentação

Prezado Alex,

Conforme entendimentos mantidos, temos a satisfação de lhe encaminhar, para devida análise, a proposta comercial para o Grupo Sabará

Na certeza de oferecer as melhores condições, seja pela qualidade dos nossos produtos ou pela excelência de nossos serviços, devido à posição de destaque da Efcáz.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre a proposta e enviamos nossos cumprimentos.

10/2025



DAS

JS

RP

AWJ

VS



Premissas Gerais

1. Para todos os módulos consideramos a implantação sem qualquer tipo de customização. Caso seja identificado algum requisito impeditivo, que demande desenvolvimento para ser atendido, este implicará em custos e prazos adicionais. Esse atendimento será alvo de uma nova Proposta Técnico Comercial após a análise de viabilidade que será realizada pela Efcaz.
2. A disponibilização de novas versões dos módulos da solução de Gestão de Fornecedores contratados no escopo desta Proposta Técnico Comercial, está inclusa na prestação dos serviços de manutenção. Na hipótese do cliente desejar ativar alguma nova funcionalidade para algum dos módulos contratados que requeira ajustes ou desenvolvimentos na integração, ou revisão das configurações existentes, a análise detalhada de viabilidade e os custos adicionais serão alvo de nova Proposta Técnico Comercial.
3. Não está prevista a criação de novos relatórios em adição àqueles já disponibilizados atualmente pela solução.
4. O cliente será responsável pela disponibilização da infraestrutura adequada para a realização do treinamento dos usuários multiplicadores.
5. O suporte técnico e operacional será realizado seguindo o processo disponível (via e-mail e chat online).

Disposições Gerais

Validade da Proposta

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias.

Vigência do Contrato

O contrato de prestação de serviços terá vigência mínima de 12 (Doze) meses.

Despesas de Viagem

Os custos de viagens e deslocamento dos funcionários da Efcaz, não estão inclusos nesta proposta. Se tais custos forem necessários à implantação do projeto, os mesmos serão previamente submetidos à aprovação do Cliente e integralmente repassados no momento do faturamento. Faz parte dos custos de viagem os seguintes itens: hospedagem, transporte, estacionamento, alimentação, telefonia e outros custos relacionados.

Índice de Reajuste

Os preços referentes a pagamentos recorrentes (mensalidades) mencionados nesta proposta serão reajustados a cada 12 meses, a partir da data de validade desta proposta, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ocorrida entre o mês anterior à data de validade e o mês anterior ao mês dos reajustes, inclusive.

Impostos

Os preços mencionados incluem os impostos incidentes sobre as respectivas prestações de serviços, a saber: ISS, PIS e COFINS.

Pagamento

- Nosso serviço é na modalidade "pré-pago", onde será emitida a NF com vencimento 28 dias após a assinatura de contrato.
- **Para pagamento Anual terá 10% de desconto do valor total da proposta.**

DAS

JS

RP

AWJ

VP



— Alguns clientes que confiam no nosso trabalho! —



Módulo de Homologação de Fornecedores

DAS

gk

RP

AWJ

VP



Cadastro de fornecedores automatizado com validação e

300 Fornecedores ativos
com enriquecimento de
documentos e certidões
10 usuários

Benefícios e Funcionalidades

- **Portal de Auto cadastro:** Fornecedor se cadastra direto na plataforma, com agilidade na análise;
- **Due Diligence Automatizado:** Validação automática de certidões, reduzindo riscos;
- **Certificado de Fornecedor Homologado:** Apenas fornecedores 100% regulares são aprovados.
- **Gestão de Pendências:** Visão rápida de documentos e impedimentos para ação imediata.
- **Configuração por Ramo de Atividade:** Exigência de documentos por ramo ou categoria de fornecimento.
- **Notificações Inteligentes:** Alertas automáticos sobre prazos e pendências.

Optimização e Agilidade

- Fluxo de Análise e Aprovação Ágil
- Virtualização de Documentos
- Relatórios Detalhados

ESG, financeiro e trabalhista em um clique



DAS

JS

RP

AWJ

PS



Background Check de Fornecedores



Módulo de Avaliação de Auditorias de Fornecedores

DAS

JS

RP

AWJ

VS



Avaliação de Fornecedores com Automação Total

Benefícios

- **Modelos Personalizáveis:** Avaliações automáticas ou manuais para pré-qualificação, performance e auditorias;
- **Dashboards Interativos:** Gráficos e relatórios dinâmicos com dados em tempo real;
- **Planos de Ação:** Registro e acompanhamento de não conformidades;

Indicadores de Desempenho

- **IQF:** Mede a conformidade conforme os critérios da sua operação;
- **Evolução de Performance:** Acompanhe o desempenho dos fornecedores ao longo do tempo;

Diferenciais

- **Workflow Colaborativo:** Integra áreas para avaliações mais completas;
- **Ranking de Fornecedores:** Classificação por desempenho para decisões estratégicas;
- **Transparência:** Avaliações visíveis aos fornecedores para alinhamento contínuo;

**Módulo incluso
no pacote**

Módulo de Ocorrências

DAS

g

RP

AWJ

VP



Gestão de Não Conformidades com Eficiência e Transparência

Benefícios

- **Ocorrências Ilimitadas:** Registre falhas e desvios sempre que necessário
- **Comunicação Direta:** Mensagens e arquivos trocados para agilizar a solução
- **Evidências para Auditoria:** Registros prontos para comprovação e melhorias incluindo anexos, foto e vídeos.

Otimizando Processos

- **Comunicação Centralizada:** Acompanhe todas as ocorrências em um só lugar
- **Acompanhamento em Tempo Real:** Visibilidade instantânea do status e dos planos de ação

Diferenciais/Entregas

- **Fluxo de Ocorrências:** Organize por tipo de problema para facilitar o tratamento
- **Integração com Avaliações e Ações:** Corrija falhas com soluções colaborativas
- **Registro com Responsáveis Atribuídos:** Cada ocorrência com responsável definido
- **Planos de Ação Colaborativos:** Envolve as equipes na solução dos problemas

**Módulo incluso
no pacote**

Módulo Opcional Gestão de Terceiros

DAS

g

RP

AWJ

VP



Conformidade de terceiros com controle e prevenção de riscos

Benefícios

- **Cadastro Completo** sem limites para documentos e quantidade de vidas;
- **Integração com Catraca**: Integração com catracas para controle de acesso — mediante avaliação técnica;
- **Visibilidade Centralizada** sobre a conformidade de terceiros.

Diferenciais

- **Reprovação Automática** por documentos vencidos;
- **Notificações de Vencimento** automatizadas;
- **Dashboards Gerenciais** para monitoramento em tempo real.

Entregas

- Cadastro de terceiros, workflow de aprovação e bloqueio automatizado;
- Relatórios de conformidade e suporte contínuo para você e os fornecedores;

Módulo incluso
no pacote



Consulta ao Serasa na análise de risco do fornecedor



Agora ficou ainda mais fácil e seguro analisar seus fornecedores!

Chegou mais uma poderosa funcionalidade para complementar a análise e homologação dos fornecedores! Com a consulta ao Serasa sua empresa obtém informações que ajudam na análise de risco financeiro do fornecedor como:

☒ Score de crédito e risco de concessão

☒ Dados completos do quadro societário, incluindo possíveis restrições financeiras dos sócios

☒ Protestos, dívidas ativas e histórico de registros

☒ Protestos, pendências financeiras (PEFIN) e REFIN, falências, cheques sem fundos, dívidas vencidas, ações judiciais e protestos.

DAS

JS

RP

AWJ

PS



Tabela Consulta Serasa com Recorrência



Modelos e Pacotes — adicionais ao investimento

Quantidade de Buscas	Valor (R\$)
10 buscas	→ R\$ 420,60
20 buscas	→ R\$ 650,64
30 buscas	→ R\$ 1.099,99
40 buscas	→ R\$ 1.246,71
50 buscas	→ R\$ 1.541,64
100 buscas	→ R\$ 3.016,26
150 buscas	→ R\$ 3.955,84
200 buscas	→ R\$ 5.764,40
300 buscas	→ R\$ 8.445,52
400 buscas	→ R\$ 10.992,59
500 buscas	→ R\$ 13.405,60
1000 buscas	→ R\$ 26.140,92

Observações Importantes

- Os pacotes de consultas são **mensais** e são **renovados automaticamente** a cada virada de mês.
- As buscas **não são acumulativas**. Ou seja, as consultas não utilizadas dentro do período vigente **expiram** e não podem ser transferidas para o mês seguinte.
- O valor dos pacotes é **adicional ao investimento recorrente** já contratado.
- Caso a quantidade de consultas contratada seja ultrapassada, será necessária a aquisição de um novo pacote.

Qual pacote
Atende vocês

Investimento Total



1. Módulo de Homologação de Fornecedores
2. Módulo de Gestão de Terceiros
3. Background Check 5 buscas inclusas
4. Módulo de Ocorrências com o Fornecedor
5. Módulo de Avaliação

TOTAL

De **R\$ 3.589,44/mês**

Por **R\$ 2.504,30/mês**



DAS

JS

RP

AWJ

PS



Serviço de Implantação + Onboarding

Realização do setup inicial da aplicação e Onboarding Online

- A Instância da plataforma será criada em até 07 dias a partir da entrega de todas as informações solicitadas, como:

- Nomes, e-mails de todos os perfis
- Logomarca ou Logotipo
- URL definida pelo cliente

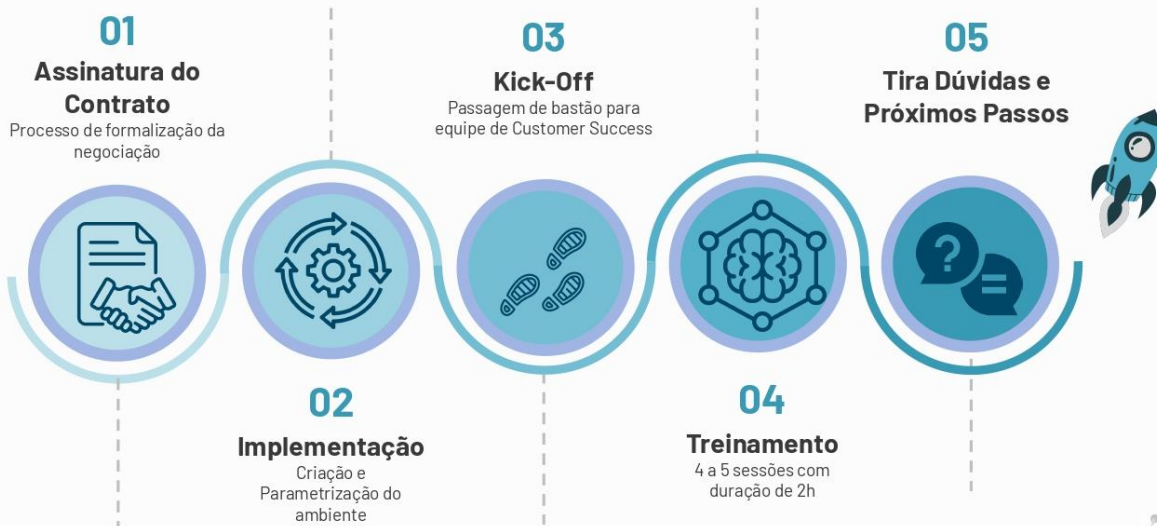


Taxa única de
R\$ 6.000,00

Onboarding

Duração até 45 dias

*O Onboarding poderá ser adequado conforme realidade e necessidade de cada cliente



Efcáz

DAS

JS

RP

AWJ

JS



Aceite

Em concordância aos termos desta proposta representa o aceite formal das condições comerciais e escopo descritos na mesma, de forma a permitir o prosseguimento das tratativas negociadas, gerando efeitos análogos ao de um contrato preliminar.

Estou de acordo com as condições apresentadas.

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço de Cobrança:

Telefone e E-mail de quem receberá a nota:

Data: ____/____/____



Assinado digitalmente na ZapSign por

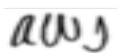
ALEX VIEIRA GALISCHES

Data: 10/12/2025 08:56:34.915 (UTC-0300)

Nome:

Cargo:

Tornamos seu negócio mais ágil e eficaz na hora de realizar transações com sua cadeia de fornecimento, com uma plataforma para Gestão de Fornecedores 100% online.





**Ficou alguma
dúvida?**



vagner.barbosa@efcaz.com.br

Whatsapp (41) 3500-6155

www.efcaz.com.br



DAS

gk

RP

AWJ

VP



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 10 Dezembro 2025, 09:05:02

Status: Assinado

Documento: CONTRATO E PROPOSTA GESTAO FORNECEDORES Vistado.Pdf

Número: 28d216bc-f9fd-4d57-8bae-ade575592703

Data da criação: 04 Dezembro 2025, 10:21:56

Hash do documento original (SHA256): d269240460ed094a30b466ce122d76db255b05d8c8f663b15e0219c1e9e125e9



Assinaturas

5 de 5 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora DANIEL NOSÉ SABARÁ Data e hora da assinatura: 09/12/2025 10:10:36 Token: 4bb1241c-9e4f-4dc6-b811-8902bf6e2215		Assinatura  Daniel Nosé Sabará
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511993858362 E-mail: daniel.sabara@gruposabara.com		IP: 189.100.71.57 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora ALBERTO WALTER JUNIOR Data e hora da assinatura: 09/12/2025 18:54:03 Token: e7fe1eba-7d28-4a67-b9fa-62ba3fff52b5		Assinatura  Alberto Walter Junior
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511969135374 E-mail: alberto.junior@gruposabara.com		Localização aproximada: -16.405082, -48.914127 IP: 177.92.228.94 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora VAGNER DE ABREU BARBOSA Data e hora da assinatura: 10/12/2025 09:05:01 Token: b811e011-ae9-4b83-8fd5-2e4a6923f721		Assinatura  Wagner de Abreu Barbosa
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511988771393 E-mail: vagner.barbosa@efcaz.com.br		IP: 200.53.194.242 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 28d216bc-f9fd-4d57-8bae-ade575592703, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 10 Dezembro 2025, 09:05:02

Assinado  via ZapSign by Truora ALEX VIEIRA GALISCHEs Data e hora da assinatura: 10/12/2025 08:56:34 Token: b7f130d4-b340-470a-a674-beef85ccdeea		Assinatura  ALEX VIEIRA GALISCHEs
Pontos de autenticação: Telefone: + 5555119939045 E-mail: alex@gruposabara.com		Localização aproximada: -23.520870, -46.527283 IP: 201.26.98.68 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0

Assinado  via ZapSign by Truora RENATO PEDROSO Data e hora da assinatura: 10/12/2025 09:02:20 Token: 7ffd4972-df03-4c71-8096-2f1141bb4826		Assinatura  Renato Pedroso
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511973270568 E-mail: renato.pedroso@efcaz.com.br		Localização aproximada: -23.554254, -46.692975 IP: 191.181.59.62 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 28d216bc-f9fd-4d57-8bae-ade575592703, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br